

TỜ TRÌNH
Về việc giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 31/8/2025, Sở Nội vụ nhận được Đơn đề nghị của Hiệp hội rau quả Đà Lạt ngày 20/8/2025 về việc giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt.

Sở Nội vụ kính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt

- Tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo: *Đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố); kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 01/7/2025.*

- Về thẩm quyền giải thể hội hoạt động trong phạm vi huyện (Hiệp hội rau quả Đà Lạt) do Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện được quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; đồng thời, tại điểm a khoản 4 Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hướng dẫn trách nhiệm của UBND cấp huyện: ***“Có văn bản thông báo hội, quỹ có phạm vi hoạt động huyện kết thúc hoạt động đảm bảo theo thời điểm kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 60-NQ/TW; hướng dẫn các hội, quỹ hoạt động trong phạm vi huyện khẩn trương giải quyết tài sản, tài chính và nghĩa vụ (nếu có); chế độ, chính sách đối với người làm việc (nếu có) và hoàn tất các thủ tục tự giải thể theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất, tạo sự đồng bộ trong nội bộ hội, quỹ”***. Tuy nhiên, khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chưa thực hiện thủ tục giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt theo quy định.

- Tại điểm b khoản 4 Công văn số 1911/BNV-TCPCP hướng dẫn: *“Khi đã kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện mà hội, quỹ hoạt động phạm vi huyện chưa hoàn thành việc giải thể thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định”*.

Do đó, hiện nay việc xem xét, giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt là cần thiết, phù hợp với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, không còn đơn vị hành chính cấp huyện và Hiệp hội đã lập hồ sơ tự giải thể theo quy định.

2. Về nội dung đề nghị giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt

Về hồ sơ đề nghị giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP, cụ thể:

- Có đơn đề nghị giải thể hiệp hội;
- Có Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội rau quả Đà Lạt về đề nghị giải thể hiệp hội;
- Về bản kê khai tài sản, tài chính; dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ: Theo báo cáo về bản kê khai sản, tài chính và dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính của Hiệp hội rau quả Đà Lạt ngày 20/8/2025, Hiệp hội không phát sinh các hoạt động thu, chi tài chính; không có tài sản cố định (như văn phòng, thiết bị, phương tiện làm việc...); không phát sinh công nợ, nghĩa vụ tài chính với tổ chức, cá nhân hay Nhà nước. Tại thời điểm giải thể, Hiệp hội không có tài sản, tài chính cần xử lý.

Từ những nội dung nêu trên, Sở Nội vụ kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải thể Hiệp hội rau quả Đà Lạt theo quy định.

(Có dự thảo Quyết định kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCBC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Vũ